保險法主題整理：保險契約成立與分類

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §1-§13、§43-§54之1
共計 7 題

壹、保險契約之成立（諾成性）

一、111年第25題

甲以自己為被保險人向A人壽保險股份有限公司（下稱A公司）投保傷害保險，在完成扣款授權書後，於填寫要保書時，因接到緊急電話，未於要保書上簽名即離去，並交代由 A 公司之業務員乙代其完成投保手續。乙遂代甲簽名於要保書後送件，A 公司即核保通過。惟在 A 公司簽發保險單且未就甲之帳戶為保險費之扣款前，甲即發生意外事故而向A公司請求保險給付。下列敘述何者正確？

(A) A公司應理賠，因保險契約為諾成契約，不因甲未簽名或保單尚未簽發而影響其效力
(B) A公司應理賠，雖然保險契約為要物契約，但已填寫扣款授權書即屬已繳費
(C) A公司得拒絕理賠，因保險契約為要式契約，未簽發保險單前，投保程序未完成，契約並未生效
(D) A公司得拒絕理賠，因保險契約為要物契約，未實際扣款前，保險費屬尚未繳納，契約並未生效

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	保險契約為**諾成契約**（通說），雙方意思表示合致即成立，不以交付保險費或簽發保險單為必要。A公司核保通過即表示承諾，契約成立
(B)	✗ 錯誤	保險契約非要物契約，不以交付保險費為成立要件。前提即錯誤
(C)	✗ 錯誤	保險契約非要式契約，保險單之交付為保險人之義務（§43），但非契約成立之要件
(D)	✗ 錯誤	同(B)，保險契約非要物契約

[!NOTE]
重點整理

1. 保險契約為**諾成、不要式、不要物**契約（通說）
2. 保險單之簽發非契約成立要件，僅為保險人之義務
3. 保險費之交付非契約成立要件（但得約定為生效要件）

二、113年第20題

甲於民國112年（下同）6月1日參加大學同學會，經昔日同窗乙招攬，詳細說明保單相關內容後，決定以自己為被保險人向 A 保險公司（下稱 A 公司）投保人壽保險契約，乙於次日將甲填載完成之要保書回傳 A 公司完成要保程序，並於同日印出繳費單，甲於 6 月 5 日於超商繳費完成。甲於 6 月 10日收到A公司所寄發核保通過簡訊，A公司並於 6月 15日寄出保險單。然甲已於 6月 12 日因意外事故死亡。下列敘述何者正確？

(A) 依保險法規定，保險契約應以保險單或暫保單為之。甲死亡時保險契約尚未成立生效，保險人無需為保險給付
(B) 保險契約為要物契約，甲於6月5日完成繳費，契約成立生效，保險人應為保險給付
(C) 乙為保險公司業務員，為A公司向甲招攬，甲完成要保書回傳並繳費，雙方意思表示合致，契約於 6月5日成立生效，保險人應理賠
(D) 保險契約為不要式不要物契約，保險人核保時，雙方意思表示已經合致，契約成立生效，保險人應依約給付

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險法§43雖規定保險契約應以保險單為之，但通說認為保險契約為不要式契約，保險單非成立要件。6月10日核保通過即契約成立
(B)	✗ 錯誤	保險契約非要物契約，成立時點非繳費日
(C)	✗ 錯誤	契約成立時點非繳費完成日（6月5日），而是保險人核保通過之時（6月10日），因為要保書為要約，保險人核保通過為承諾
(D)	☑ 正確	保險契約為不要式不要物契約。甲填載要保書為要約，A公司核保通過（6月10日）為承諾，此時雙方意思表示合致，契約成立生效。甲於6月12日死亡在契約成立之後，保險人應給付

[!NOTE]
重點整理

1. 保險契約成立時點：**保險人核保通過時**（承諾時）
2. 要保書 ＝ 要約；核保通過 ＝ 承諾
3. 保險單簽發、保費繳交均非成立要件
4. 111年第25題與113年第20題為同一核心考點

三、114年第24題

甲於民國107年（下同）5月1日以自己為被保險人，向A保險公司（下稱A公司）投保人壽保險，約定死亡保險金額 1,000 萬元，指定其妻乙為受益人。A 公司於 5 月 15 日以簡訊告知甲核保通過，並告知其應繳交之保險費金額與繳交日期。然甲於次日赴 A 公司交付保險費途中發生車禍，甲當場死亡。乙請求保險金給付時，A公司得否拒絕？

(A) A公司以簡訊告知已核保通過，保險契約即已成立，除另有以保險費之交付為要件者外，A公司不得拒絕乙之請求
(B) 甲尚未繳付保險費，保險契約未成立，A公司得拒絕給付保險金
(C) A公司雖已核保通過，但尚未交付保險單，保險契約尚未成立，A公司無須給付
(D) 甲與A公司間保險契約雖已成立，但因甲尚未履行其給付對價之義務，故A公司亦無須給付

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	A公司核保通過（5月15日簡訊）即為承諾，保險契約成立。保險契約為諾成契約，除另有約定以保險費交付為生效要件外，契約已生效，A公司不得拒絕
(B)	✗ 錯誤	保費未繳付不影響契約成立，保險契約非要物契約
(C)	✗ 錯誤	保險單未交付不影響契約成立，保險契約非要式契約
(D)	✗ 錯誤	保險契約成立後即生效（除有特約），保險人不得以要保人尚未繳費為由拒絕給付。保費為要保人之義務，但不影響保險人之給付義務

[!NOTE]
重點整理

1. 112-114年連續出題，核心考點一致：保險契約為**諾成、不要式、不要物**
2. (A)選項之但書「除另有以保險費之交付為要件者外」：實務上部分保險契約約定保費交付為生效條件，此時需繳費後始生效
3. 保險法§117僅規定人壽保險保費不得以訴訟請求，非否定契約已成立

貳、保險契約之分類

一、107年第18題

下列有關保險契約之敘述，何者正確？

(A) 定額保險為契約上載明保險標的一定價值之保險契約
(B) 為避免事故時發生爭議，財產保險多為定值保險
(C) 因人身無價，人身保險均為不定值保險與不定額保險
(D) 財產保險契約之功能在填補損失

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「定額保險」係保險契約約定一定之保險金額，於保險事故發生時按約定金額給付。本選項描述的是「定值保險」（§73）
(B)	✗ 錯誤	財產保險多為**不定值保險**，於事故時依實際損失計算賠償。定值保險為例外（如藝術品保險）
(C)	✗ 錯誤	人身保險多為**定額保險**（約定固定保險金額），如人壽保險。非不定值與不定額
(D)	☑ 正確	財產保險以**損害填補原則**為核心功能，保險人之賠償以被保險人之實際損失為限，不得藉由保險獲利

[!NOTE]
重點整理

1. **定值保險**（§73）：事先約定保險標的價值，理賠時不再鑑定
2. **定額保險**：約定固定保險金額，事故時按約定金額給付（人壽保險為代表）
3. **財產保險 ＝ 損害填補；人身保險 ＝ 定額給付**

二、108年第24題

下列何者非屬定額給付保險之範圍？

(A) 實支實付型之醫療保險
(B) 人壽保險（信用壽險除外）
(C) 年金保險
(D) 殘廢保險

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題問「何者非定額給付」，故本選項為正確答案）	**實支實付型醫療保險**依實際醫療費用支出理賠，非按固定金額給付，屬**損害填補型**保險，非定額給付
(B)	☑ 屬定額給付	人壽保險（信用壽險除外）約定固定死亡/生存保險金額，屬定額給付
(C)	☑ 屬定額給付	年金保險按約定金額定期給付，屬定額給付
(D)	☑ 屬定額給付	殘廢保險依約定之殘廢等級及保險金額給付，屬定額給付

[!NOTE]
重點整理

1. **定額給付保險**：人壽保險、年金保險、殘廢保險、日額型醫療保險
2. **非定額給付**：實支實付型醫療保險（依實際費用理賠）
3. 信用壽險例外：以債務金額為保險金額，具有損害填補性質

參、定型化保險契約條款

一、108年第18題

A 營造商向保險公司投保營造綜合保險，該定型化保險契約內訂有下列條款：「條款 X：本保單所承保之事故責任僅限被保險人於保險期間內受書面賠償之請求」；「條款 Y：被保險人對於第三人就其責任所為之承認、和解或賠償，未經本公司參與者，本公司不負賠償責任」。下列關於上開二條款效力之敘述，何者正確？

(A) 條款X及條款Y均有效
(B) 條款X及條款Y均無效
(C) 條款X有效，條款Y無效
(D) 條款X無效，條款Y有效

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	兩條款均有問題
(B)	☑ 正確	**條款X**：限縮承保範圍為「書面賠償請求」，排除口頭請求或其他方式，對被保險人顯失公平，依§54之1無效。**條款Y**：和解未經保險公司參與即免責，依§93應為保險人「不受拘束」而非完全免責。且此條款加重被保險人責任、排除法定參與權之效果，依§54之1顯失公平而無效
(C)	✗ 錯誤	條款X亦無效（顯失公平）
(D)	✗ 錯誤	條款Y亦無效

[!NOTE]
重點整理

1. **保險法§54之1**：保險契約條款有疑義時，作有利被保險人之解釋；顯失公平者無效
2. 定型化保險契約之審查：不得加重被保險人義務、不得排除法定保障
3. §93和解參與權：保險人未參與和解→不受拘束（非完全免責）

肆、保險契約之訂立

一、113年第17題

下列關於保險法涉及保險契約訂立之規定，何者錯誤？

(A) 人身保險不得為指示式或無記名式
(B) 保險契約由代理人訂立者，適用民法之相關規定即可，無庸再行載明代訂之意旨
(C) 保險契約由合夥人或共有人中之一人或數人訂立，而其利益及於全體合夥人或共有人者，應載明為全體合夥人或共有人訂立之意旨
(D) 保險人得約定保險標的物之一部份，應由要保人自行負擔由危險而生之損失。有此約定時，要保人不得將未經保險之部份，另向他保險人訂立保險契約

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§130之1：「人身保險契約，不得為指示式或無記名式。」避免保險契約淪為投機工具
(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	依保險法§46：「保險契約由代理人訂立者，應載明代訂之意旨。」不能僅適用民法而不載明代訂意旨
(C)	☑ 正確	依保險法§47：保險契約由合夥人或共有人中之一人或數人訂立，而其利益及於全體者，應載明為全體訂立之意旨
(D)	☑ 正確	依保險法§88（自負額條款）：保險人得約定保險標的物之一部份由要保人自行負擔損失。有此約定時，要保人不得將未經保險部分另向他保險人投保（防止道德危險）

[!NOTE]
重點整理

1. **代訂保險契約**（§46）：須載明代訂之意旨
2. **合夥/共有人訂立**（§47）：利益及於全體者須載明
3. **自負額條款**（§88）：未保險部分不得另行投保
4. **人身保險**：不得為指示式或無記名式（§130之1）

伍、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
保險契約成立（諾成性）					1		1	1	3
保險契約分類	1	1							2
定型化條款效力		1							1
契約訂立規定							1		1
合計	**1**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**7**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
保險契約性質	諾成、不要式、不要物（111-114連續出題）
契約成立時點	保險人核保通過時（承諾時）
定額給付 vs 損害填補	人身保險→定額；財產保險→損害填補
定型化條款（§54之1）	顯失公平者無效，疑義時有利被保險人解釋

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
定額保險	定值保險	定額：約定固定金額（人壽）；定值：約定標的價值（藝術品）
諾成契約	要物契約	保險契約為諾成契約，意思表示合致即成立，不以交付保費為要件

實支實付　　定額給付　　實支實付依實際費用理賠；定額依約定金額給付

代訂契約（§46）　合夥共有人訂立（§47）　均須載明相應意旨

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 7 題，涵蓋保險契約成立與分類之核心考點。